



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5012743-46.2017.4.04.7102/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA
REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
REQUERIDO: EVERSON MACHADO ALVES

RELATÓRIO

1. Pedido de Interpretação de Uniformização de Lei interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que manteve a sentença, julgando procedente o pedido, em ação que postula:
- 1)** declarar a ilegalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 e 19 do Decreto nº 84.669/1980, por agredir o princípio da isonomia, do direito adquirido e o da razoabilidade, afastando sua aplicação e fazendo iniciar a contagem dos interstícios para progressão funcional da data do efetivo exercício;
 - 2)** determinar a efetivação da progressão/promoção funcional do autor, com as competentes alterações nos registros funcionais, nas datas corretas;
 - 3)** pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da efetivação da progressão/promoção funcional do autor nos termos requeridos, com a implementação em folha de pagamento e o estabelecimento dos efeitos remuneratórios correlatos, retroativos às datas dos corretos enquadramentos, com incidência juros e correção monetária;
 - 4)** que a União efetive suas futuras progressões/promoções considerando a data do efetivo exercício como marco temporal inicial para fins de cálculos do interstício necessário.
2. Afirma a recorrente que o acórdão ao acolher o interstício de 12 meses para progressão/promoção, contados da data de início de exercício da parte autora e ao afastar os termos iniciais dos efeitos financeiros das progressões/promoções fixados pelo Decreto n. 84.669/80, estaria em divergência com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Turma Nacional de Uniformização (TNU) e a Turma Recursal de outra Região.
3. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

VOTO

4. A questão posta no presente PEDILEF diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros das progressões, que entende deve ser a data da entrada em exercício do servidor, e não nos termos dos arts. 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, que estipulam os meses de janeiro e julho.
5. Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização.
6. Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.
7. Desde logo defino o tema controvertido: ***saber se o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões deve ser a data da entrada em exercício do servidor ou os meses de janeiro e julho, nos termos dos arts. 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80.***
8. Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000069498v6** e do código CRC **845bb907**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 27/3/2019, às 14:0:58

5012743-46.2017.4.04.7102

900000069498 .V6